

RECURSO CÍVEL Nº 5062088-77.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: ALINE BORGES SILVA E SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

MILITAR. DIFERENÇAS DE AUXÍLIO-FARDAMENTO. SENTENÇA IMPROCEDENTE COM BASE NA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DA PARTE AUTORA. PRAZO DE CINCO ANOS QUE DEVE SER CONTADO A PARTIR DO ATO LESIVO, NÃO DO LICENCIAMENTO DO MILITAR (PAGAMENTO ALEGADAMENTE A MENOR QUE O DEVIDO). PRESCRIÇÃO CONSUMADA NO ANO DE 2021. AÇÃO AJUIZADA EM 2024. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos e na forma da fundamentação supra. Condene o recorrente vencido em honorários que ora arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, observados os §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC. Intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2024.

5062088-77.2024.4.02.5101

510014885438 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5062088-77.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: ALINE BORGES SILVA E SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que declarou a prescrição da pretensão de pagamento de diferenças a título de auxílio-fardamento.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

"ALINE BORGES SILVA E SOUZA propõe ação em face da UNIÃO FEDERAL postulando seja condenada a patar-lhe R\$ 11.138,56 equivalente a um soldo, a título de auxílio fardamento, já descontado o valor recebido. Requer gratuidade de Justiça.

Como causa de pedir, afirma que ingressou como oficial temporária do Exército em 01/02/2016, tendo recebido então R\$ 5.622,00 a título de auxílio fardamento (um soldo de aspirante a oficial). Que em 31/08/2016, ao ser promovida a Segundo Tenente, recebeu R\$ 673,00 a título de auxílio fardamento, constituindo a diferença entre os postos de aspirante e segundo tenente. Que o pagamento da diferença foi feito com base no art. 6º do D. 4.307/2002 eis que a promoção ocorreu no período de até um ano após fazer jus ao auxílio fardamento. Que em janeiro de 2024 foi licenciada, passando para a reserva não remunerada. Que em agosto de 2016 deveria ter recebido o soldo integral de segundo tenente, conforme MP 2.215/2001 e não a diferença. Portanto, sofreu prejuízo de R\$ 5.622,00.

Gratuidade deferida no ev. 3.

Contestação no ev. 9 suscitando prescrição eis que a a lesão teria ocorrido em 2016, quando a Administração não teria realizado o pagamento integral. Postula pela improcedência.

Relatados, decido.

Considerando que a autora se insurge contra valor pago em 2016, momento em que recebeu sua promoção e deveria ter recebido valor integral de auxílio fardamento, a lesão a seu direito surgiu nessa data, momento em que igualmente passou a fluir prazo prescricional de 5 anos.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO face à prescrição.

Sem custas nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa e archive-se.

P. I. (ma)''

Recorre a parte autora alegando, em síntese, a não consumação da prescrição no caso concreto e a procedência do pedido inicial.

É o breve relatório.

VOTO

Sem delongas, a sentença merece manutenção por seus próprios fundamentos.

Ora, uma vez que a prescrição no âmbito administrativo se verifica após o decurso do prazo de cinco anos (art. 1º do DL 20.910/32), e tendo em vista que os pagamentos alegadamente indevidos foram efetuados no mês de **setembro de 2016**, cumpria à parte autora questioná-los judicialmente, no mais tardar, até o **setembro de 2021**.

A presente ação, contudo, foi ajuizada unicamente em **agosto de 2024**, quando já prescrita a pretensão.

Reputo descabido o argumento no sentido de que o prazo prescricional deveria ter início com a passagem do autor à reserva, visto que esse marco temporal somente seria adotado caso se tratasse de direitos de natureza remuneratória incorporados ao seu patrimônio e que, portanto, poderiam ser usufruídos ou indenizados, tais como as férias ou as licenças não gozadas. O mesmo não ocorre, contudo, quanto à pretensão de complementação dos valores recebidos a título de auxílio-fardamento.

Pelo exposto, VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos e na forma da fundamentação supra. Condeno o recorrente vencido em honorários que ora arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, observados os §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC. Intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao Juízo de origem.